

Diritto: l'impresa, l'azienda e i costi

1 · L'imprenditore e l'impresa

Che cos'è

L'**imprenditore** è colui che esercita **professionalmente** un'attività economica **organizzata** per produrre o scambiare beni e servizi. L'**impresa** è l'attività; l'**azienda** è il complesso dei beni usati dall'imprenditore.

1. La ricetta

1 · Chi è l'imprenditore (art. 2082)

1

Esercita **professionalmente** un'attività economica.

- 2** L'attività è **organizzata** per **produrre o scambiare** beni e servizi.
- 3** Per qualificare un soggetto come imprenditore servono: l'**esercizio di un'attività economica**, la **professionalità** con cui è svolta, la **produzione e lo scambio** di beni o servizi, l'**organizzazione** dell'attività (saper gestire per esempio i dipendenti).

2 · Tipi di imprenditori

Tipo	Che cosa fa
Attività essenzialmente agricole	coltivazione del fondo · selvicoltura · allevamento di animali
Attività agricole per connessione	manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti
Imprenditore commerciale	produzione di beni o servizi · intermediazione ·

	trasporto · attività bancarie o assicurative
Piccoli imprenditori	coltivatori diretti del fondo, artigiani, chi ha un'attività organizzata dalla propria famiglia

Obblighi nelle imprese commerciali:

- iscrizione nel pubblico registro
- tenuta delle scritture contabili
- soggezione a liquidazione giudiziale

In più

L'art. 2083 comprende tra i piccoli imprenditori anche i piccoli commercianti.

3 · L'impresa familiare (art. 230 bis)

- 1 È costituita dal **titolare imprenditore** ed è disciplinata dall'**art. 230 bis** del Codice civile.

- 2 Riconosce ai familiari: il **diritto di mantenimento**, la **partecipazione agli utili**, una **quota dei beni acquistati con gli utili** e sugli **incrementi**.
- 3 Decisioni su **impiego degli utili**, **gestione straordinaria** e **cessazione** dell'impresa: **principio di maggioranza**.
- 4 **Gestione ordinaria** e **potere direttivo sui dipendenti**: appartengono al **titolare**, unico a rispondere in caso di **insolvenza** (i familiari non rischiano il proprio patrimonio).

4 · Impresa e azienda

	Che cos'è
Impresa	attività economica esercitata dall'imprenditore per produrre o scambiare beni e servizi
Azienda	complesso dei beni aziendali avviati dall'imprenditore

L'azienda comprende:

Che cosa	Esempi
beni materiali	materie prime, macchinari, immobili
beni immateriali	brevetti o marchi
contratti	di lavoro o di affitto di immobili
debiti o crediti verso terzi	clienti, dipendenti, banche

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Chi è l'imprenditore?» Chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata per produrre o scambiare beni e servizi (art. 2082).

«Che differenza c'è tra impresa e azienda?» L'impresa è l'attività; l'azienda è il complesso dei beni che l'imprenditore usa: beni materiali e immateriali, contratti, debiti e crediti.

«Chi risponde nell'impresa familiare?» Solo il titolare, perché i

familiari non rischiano il proprio patrimonio.

3. Attenzione agli errori

- Confondere **impresa** (l'attività) e **azienda** (i beni).
- Dire che nell'impresa familiare risponde **ogni familiare**: risponde solo il **titolare**.
- Dire che le decisioni sul **potere direttivo sui dipendenti** si prendono a maggioranza: appartiene al **titolare**.
- Dimenticare uno dei requisiti dell'imprenditore: attività economica, professionalità, produzione o scambio, organizzazione.
- Mettere i brevetti tra i beni **materiali**: sono **immateriali**.

2 · Azienda, avviamento, ditta e marchio

Che cos'è

Fanno parte dell'azienda l'**avviamento** (la capacità di produrre reddito) e i **segni distintivi: ditta** (nome dell'impresa), **insegna** (i locali) e **marchio** (i prodotti). Se l'impresa va male si parla di **crisi e insolvenza**.

1. La ricetta

1 · L'avviamento e il divieto di concorrenza

- 1 L'**avviamento** consiste nell'**attitudine dell'azienda a produrre un reddito**.
- 2 La legge lo tutela con il **divieto di concorrenza**.
- 3 Chi vende un'azienda deve astenersi per **cinque anni**

dall'avviare una nuova impresa idonea a prendere la clientela dell'azienda ceduta.

2 · Ditta, insegna e marchio

Segno	Che cos'è
Ditta	il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la sua impresa; permette di riconoscere i titolari dell'impresa
Insegna	segno distintivo dei locali in cui si esercita l'attività d'impresa
Marchio	segno distintivo dei prodotti , quindi dei beni e servizi che l'impresa offre

3 · La ditta

- 1 Può essere **derivata** o originaria (derivata = ricevuta da un altro imprenditore).
- 2 Deve essere **vera, lecita, nuova e originale**.

3

Il diritto all'uso esclusivo della ditta si ottiene con l'**iscrizione al registro delle imprese**.

In più

Per la legge la ditta originaria deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore (principio di verità). Per il principio di novità, chi per primo adotta una ditta acquista il diritto all'uso esclusivo.

4 • Le tipologie di marchio

- marchio di fabbrica • marchio di commercio • marchio di servizio
- marchio individuale • marchio collettivo
- marchio forte • marchio debole • marchio di rinomanza
- marchio sonoro • marchio di forma • marchio tridimensionale

5 • Crisi e insolvenza

- 1 Le situazioni di **difficoltà dell'impresa** corrispondono a **crisi e insolvenza**.
- 2 La soluzione richiede **ampia collaborazione delle parti**, che devono comportarsi con **buona fede e correttezza**.
- 3 Si usano le norme del **Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza**.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Che cos'è l'avviamento?»

L'attitudine dell'azienda a produrre un reddito; la legge lo tutela con il divieto di concorrenza di cinque anni.

«**Che differenza c'è tra ditta, insegna e marchio?**» La ditta è il nome dell'impresa, l'insegna distingue i locali, il marchio distingue i prodotti.

3. Attenzione agli errori

- Confondere **insegna** (locali) e **marchio** (prodotti).
- Dire che il divieto di concorrenza dura **un anno** o dieci: dura **cinque anni**.
- Dimenticare che il divieto vale per chi **vende** l'azienda.
- Confondere **ditta** (nome dell'impresa) e **marchio** (segno dei prodotti).
- Dimenticare che la soluzione della crisi richiede **buona fede e correttezza**.

3 · Le scelte dell'impresa

Che cos'è

Un'impresa deve scegliere **come produrre**: servono **finanziamenti**, si lavora in un **settore produttivo** e si combinano i **fattori produttivi**. La **produttività** misura quanto si produce con ciascun fattore.

1. La ricetta

1 · Attività produttiva e finanziamenti

- 1** L'**attività produttiva** è la trasformazione della **materia prima** in beni e servizi acquistabili sul mercato e sul sistema commerciale.
- 2** Per iniziartela servono dei **finanziamenti**, cioè **risorse monetarie**.

3 Due tipi: **capitale proprio** (soldi propri) e **capitale di credito** (chiedere dei prestiti).

4 Per i giovani esiste la **start up**, che si finanzia con il **crowdfunding**: chiedere di donare fondi sui social.

2 · I settori produttivi

Settore	Che cosa comprende
Primario	agricoltura: la prima forma di attività economica
Secondario	imprese che operano nel piano industriale
Terziario	prestazioni di servizio, per esempio trasporti o attività bancarie

3 · I fattori produttivi

Sono i beni e servizi utilizzati e realizzati dagli imprenditori:

- la **natura**
- il **lavoro**

- il **capitale**
- l'**organizzazione**
- lo **Stato**, per regolare l'attività

4 · La produttività

Tipo	Che cos'è	Esempio (100 operai, 1000 prodotti)
Totale	produzione complessivamente ottenuta con una data quantità di quel fattore	1000
Media	produzione totale divisa per il numero di operai	$\frac{1000}{100} = 10$
Marginale	variazione nella produzione totale con un operaio in più	da 1000 a 1015: 15

5 · La legge dei rendimenti decrescenti

- 1 Che cosa succede alla produzione quando si aumenta **un solo fattore** lasciando gli altri inalterati?
- 2 Si manifesta la **legge dei rendimenti decrescenti**.
- 3 Continuando ad aggiungere una sola risorsa mentre il resto rimane fermo, **ogni aggiunta produce sempre meno**.

2. Esempi svolti

Esempi svolti

Una fabbrica produce 1000 prodotti con 100 operai. Produttività totale =

$$\mathbf{1000.} \text{ Produttività media} = \frac{1000}{100} =$$

10.

Arriva un nuovo operaio e si passa da 1000 a 1015 prodotti. Produttività marginale = $1015 - 1000 = \mathbf{15.}$

Un imprenditore usa i suoi risparmi.
È capitale proprio. Se chiede un prestito alla banca è capitale di credito.

3. Attenzione agli errori

- Confondere **capitale proprio** (soldi propri) e **capitale di credito** (prestiti).
- Dimenticare di **dividere** per il numero di operai nella produttività media.
- Confondere produttività **media** (divisione) e **marginale** (differenza).
- Mettere i trasporti nel settore **secondario**: sono **terziario**.
- Dire che con i rendimenti decrescenti ogni aggiunta produce **di più**: produce **sempre meno**.

4 · Costi, ricavi e profitto

Che cos'è

I **costi di produzione** sono gli oneri economici per produrre; i **ricavi** sono ciò che si incassa vendendo. Il **profitto** è ciò che rimane all'imprenditore dopo i costi. Si distinguono costi **fissi** e **variabili**, valori **medi** e **marginali**.

1. La ricetta

1 · Costi di produzione e profitto

- 1** I **costi di produzione** sono oneri economici del produttore, necessari per produrre i beni e servizi da vendere.
- 2** L'**analisi costi-benefici** è fondamentale: è saggia gestione dei costi e fa capire all'imprenditore il suo profitto.

- 3** **Profitto** = ciò che rimane all'imprenditore dalla differenza tra costi di produzione e ricavo.
 $\text{profitto} = \text{ricavo} - \text{costi}$
- 4** Invece un operaio ha il **salario** e un professore lo **stipendio**.

2 · Costi fissi e variabili

Costi	Come cambiano	Esempio
fissi	non variano al variare dei prodotti	macchinari
variabili	variano al variare della quantità prodotta	bollette, luce e gas

La differenza è possibile **solo nel breve periodo**: nel **lungo periodo** possono variare le dimensioni dell'impresa e i macchinari.

Esiste un limite oltre il quale le imprese non riescono più a spendere nel modo migliore, per gli **aggravi di costo**,

riconducibili all'**aumento di errori di valutazione** dell'imprenditore.

3 · Costo medio e costo marginale

	Che cos'è	Formula
Costo medio	rapporto tra costo totale e unità prodotte	$\frac{\text{costo totale}}{\text{unità prodotte}}$
Costo marginale	aumento del costo totale se la produzione aumenta di un'unità	$\text{costo totale nuovo} - \text{costo totale vecchio}$

Economie di scala: possibilità di produrre beni e servizi a costi inferiori aumentando la quantità di produzione.

4 · Ricavo totale, medio e marginale

	Che cos'è	Formula
Ricavo totale	somma realizzata con la vendita di beni e servizi in un arco di tempo	
Ricavo medio	ricavo per ogni unità venduta	$\frac{\text{ricavo totale}}{\text{quantità venduta}}$
Ricavo marginale	aumento del ricavo totale se si vende una unità in più	$\text{ricavo nuovo} - \text{ricavo vecchio}$

2. Esempi svolti

Esempi svolti

Costo totale 2.000 € per 100 unità.

$$\text{Costo medio} = \frac{2.000 \text{ €}}{100} = \mathbf{20 \text{ €}}.$$

Il costo totale passa da 2.000 € a 2.015 € con un'unità in più. Costo marginale = $2.015 - 2.000 = \mathbf{15 \text{ €}}.$

Ricavo 1.500 €, costi 1.000 €.

$$\text{Profitto} = 1.500 - 1.000 = \mathbf{500 \text{ €}}.$$

3. Attenzione agli errori

- Confondere **costo medio** (divisione) e **costo marginale** (differenza).
- Scrivere profitto = costi – ricavo: è **ricavo – costi**.
- Dire che costi fissi e variabili sono distinti anche nel lungo periodo: solo nel **breve periodo**.
- Confondere **salario** (operaio) e **stipendio** (professore).
- Mettere luce e gas tra i costi **fissi**: sono **variabili**.

5 · Budget, pareggio ed esternalità

Che cos'è

L'impresa pianifica con il **budget**, controlla il **punto di pareggio** (break-even), punta su alcuni **elementi di successo** e produce **esternalità**, cioè effetti su altri soggetti.

1. La ricetta

1 · Il budget

È il **programma di gestione riferito all'esercizio futuro**, nel quale vengono definiti gli **obiettivi** che si vogliono raggiungere e le **strategie** ritenute necessarie.

2 · Il break-even point (punto di pareggio)

È il **livello di produzione** in corrispondenza del quale **costi e ricavi si equivalgono**.

Situazione	Che cosa significa
ricavi > costi	profitto
ricavi = costi	punto di pareggio
ricavi < costi	perdita

3 · Gli elementi di successo di un'impresa

- la **qualità del prodotto**
- il criterio della **produttività**, di **efficienza** ed **efficacia**
- le **innovazioni tecnologiche**
- la **velocità di risposta** (dimostra la flessibilità dell'azienda)

4 · Le esternalità

Corrispondono all'**insieme degli effetti negativi e positivi** che un'attività economica procura **indirettamente ad altri soggetti**.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«**Che cos'è il budget?**» Il programma di gestione per l'esercizio futuro, con gli obiettivi da raggiungere e le strategie necessarie.

«**Che cos'è il break-even point?**» Il livello di produzione in cui costi e ricavi si equivalgono (punto di pareggio).

«**Che cosa sono le esternalità?**» Gli effetti positivi e negativi che un'attività economica ha indirettamente su altri.

3. Attenzione agli errori

- Dire che il break-even è il livello di **massimo profitto**: è dove costi e ricavi sono **uguali**.
- Dire che il budget riguarda il **passato**: è riferito all'**esercizio futuro**.
- Pensare che le esternalità siano solo **negative**: sono negative **e positive**.

- Dimenticare la **velocità di risposta** tra gli elementi di successo.

Formulario

Tutto quello che serve su una pagina.

Imprenditore e azienda

Imprenditore (art. 2082): attività **economica, professionale, organizzata**, per produrre o scambiare beni e servizi.

Impresa familiare (art. 230 bis): decisioni a **maggioranza**; risponde il **titolare**.

Impresa = attività · Azienda = complesso dei beni (materiali, immateriali, contratti, debiti e crediti).

Avviamento e segni distintivi

Avviamento: attitudine a produrre reddito · divieto di concorrenza **5 anni**.

Ditta = nome · **insegna** = locali · **marchio** = prodotti.

Le scelte dell'impresa

Finanziamenti: **capitale proprio** / **di credito** (crowdfunding per le start up).

Settori: **primario** (agricoltura), **secondario** (industria), **terziario** (servizi). Fattori: natura, lavoro, capitale, organizzazione, Stato.

Produttività media =
$$\frac{\text{produzione totale}}{\text{n. operai}} \cdot \text{marginale}$$

= variazione della produzione

Rendimenti decrescenti: ogni aggiunta di una risorsa produce sempre meno.

Costi, ricavi, profitto

profitto = ricavo – costi

costo medio =
$$\frac{\text{costo totale}}{\text{unità prodotte}} \cdot$$

ricavo medio =
$$\frac{\text{ricavo totale}}{\text{quantità venduta}}$$

Marginale = aumento del totale con un'unità in più. Costi fissi (macchinari) /

variabili (luce e gas): solo nel breve periodo.

Budget, pareggio, esternalità

Budget: programma per l'esercizio futuro. Break-even: costi = ricavi.

Successo: qualità, produttività, innovazione, velocità di risposta.

Esternalità: effetti positivi e negativi su altri.

Glossario

Le parole difficili, spiegate semplice.

Imprenditore

Chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata per produrre o scambiare beni e servizi (art. 2082).

Attività essenzialmente agricole

Coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali.

Attività agricole per connessione

Attività dell'imprenditore dirette a manipolare, conservare, trasformare e valorizzare i prodotti ottenuti.

Imprenditore commerciale

Imprenditore che svolge attività come produzione di beni o servizi, intermediazione, trasporto, attività bancarie o assicurative.

Piccoli imprenditori

Coltivatori diretti del fondo, artigiani e chi ha un'attività organizzata dalla propria famiglia.

Impresa familiare

Impresa costituita dal titolare imprenditore e disciplinata dall'art. 230 bis del Codice civile.

Impresa

L'attività economica esercitata dall'imprenditore per produrre o scambiare beni e servizi.

Azienda

Il complesso dei beni aziendali avviati dall'imprenditore.

Avviamento

L'attitudine dell'azienda a produrre un reddito.

Divieto di concorrenza

Chi vende un'azienda deve astenersi per cinque anni dall'avviare una nuova impresa idonea a prendere la clientela dell'azienda ceduta.

Ditta

Il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la sua impresa.

Insegna

Segno distintivo che contraddistingue i locali in cui si esercita l'attività d'impresa.

Marchio

Segno distintivo dei prodotti, quindi dei beni e servizi che l'impresa offre.

Crisi e insolvenza

Le situazioni di difficoltà dell'impresa, risolte con le norme del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza.

Attività produttiva

Trasformazione della materia prima in beni e servizi acquistabili sul mercato e sul sistema commerciale.

Capitale proprio

Finanziamento con i soldi propri dell'imprenditore.

Capitale di credito

Finanziamento chiedendo dei prestiti.

Crowdfunding

Modo per finanziare la propria attività (start up) chiedendo di donare fondi sui social.

Settore primario

L'agricoltura, cioè la prima forma di attività economica.

Settore secondario

Le imprese che operano nel piano industriale.

Settore terziario

Prestazioni di servizio, per esempio trasporti o attività bancarie.

Fattori produttivi

Natura, lavoro, capitale, organizzazione e Stato (per regolare l'attività).

Produttività totale

La produzione complessivamente ottenuta impiegando una data quantità di un fattore.

Produttività media

Produzione totale divisa per la quantità del fattore (per esempio gli operai).

Produttività marginale

La variazione della produzione totale quando si aggiunge una unità del fattore.

Legge dei rendimenti decrescenti

Aggiungendo una sola risorsa mentre il

resto rimane fermo, ogni aggiunta produce sempre meno.

Costi di produzione

Oneri economici del produttore, necessari per produrre i beni e servizi da vendere.

Profitto

Ciò che rimane all'imprenditore dalla differenza tra ricavo e costi di produzione.

Costi fissi

Costi che non variano al variare dei prodotti (per esempio i macchinari).

Costi variabili

Costi che variano al variare della quantità prodotta (per esempio luce e gas).

Costo medio

Rapporto tra il costo totale sostenuto

per produrre e il numero di unità prodotte.

Costo marginale

Aumento del costo totale se la produzione aumenta di un'unità.

Economie di scala

Possibilità di produrre beni e servizi a costi inferiori aumentando la quantità di produzione.

Ricavo totale

Somma realizzata con la vendita di beni e servizi prodotti in un determinato arco di tempo.

Ricavo medio

Ricavo corrispondente a ogni unità venduta: ricavo totale diviso per la quantità venduta.

Ricavo marginale

Aumento del ricavo totale se si vendono

unità in più.

Budget

Programma di gestione riferito all'esercizio futuro, con gli obiettivi da raggiungere e le strategie necessarie.

Break-even point

Punto di pareggio: livello di produzione in cui costi e ricavi si equivalgono.

Elementi di successo

Qualità del prodotto, produttività (efficienza ed efficacia), innovazioni tecnologiche, velocità di risposta.

Esternalità

Insieme degli effetti negativi e positivi che un'attività economica procura indirettamente ad altri soggetti.